コンテンツ提供契約書

契約番号： AN-2022-0078

契約締結日： 2022年7月1日

契約当事者

甲（提供者）：

株式会社アジアニュース

東京都港区赤坂1-2-3 アジアニュースビル

代表取締役 田中 一郎

（以下「甲」という）

乙（利用者）：

株式会社ユーザベース

東京都千代田区丸の内 2-5-2 三菱ビル

代表取締役 稲垣 裕介

（以下「乙」という）

前文

甲は、アジア各国の経済・ビジネスニュースに関するコンテンツ（以下「本コンテンツ」という）を制作・配信する事業を営んでおり、乙は本コンテンツを乙のサービスにおいて利用することを希望する。甲乙は、以下の条件にて本コンテンツの提供に関する契約を締結する。

第 1 条（定義）

1. 「本コンテンツ」 とは、甲が制作・編集するニュース記事、コラム、分析レポート、画像、動画その他のコンテンツをいう。

2. 「本サービス」 とは、乙が運営する「SPEEDA」「NewsPicks」その他乙が指定するサービスをいう。

3. 「利用者」 とは、本サービスの登録ユーザーをいう。

第 2 条（コンテンツの提供）

1. 甲は、乙に対し、本契約期間中、本コンテンツを提供する。

2. 提供方法は、API 連携またはデータフィード形式とし、詳細は別途協議の上定める。

3. 提供頻度は、1 日あたり 50 記事以上とする。

第 3 条（利用許諾）

1. 甲は、乙に対し、以下の範囲で本コンテンツを利用する非独占的な権利を許諾する。

   （1）本サービスにおける利用者への表示

（2）本サービスの広告宣伝目的での引用（100 文字以内）

（3）乙の社内業務における利用

2. 前項の利用許諾は、日本国内に限定される。

第 4 条（禁止事項）

1. 乙は、以下の行為を行ってはならない。

（1）二次利用の禁止

- 本コンテンツを複製、改変、翻訳、編集して第三者に提供すること

- 本コンテンツを乙のサービス以外のメディア、出版物、ウェブサイト等に掲載すること

- 本コンテンツを素材として新たなコンテンツを作成し販売すること

（2）AI・機械学習への利用禁止

- 本コンテンツを人工知能（AI）や機械学習モデルの学習データとして使用すること

- 本コンテンツを自然言語処理、テキストマイニング、データマイニングの対象とすること

- 本コンテンツを自動要約、自動翻訳、自動生成システムの入力データとして使用すること

（3）第三者への提供禁止

- 本コンテンツのデータファイルを第三者に譲渡、貸与、販売すること

- 本コンテンツへの API アクセス権を第三者に付与すること

2. 前項に違反した場合、乙は甲に対し、違約金として 1 件あたり 100 万円を支払うものとする。

第5条（著作権）

1. 本コンテンツに関する著作権その他の知的財産権は、すべて甲に帰属する。

2. 本契約により、乙に著作権その他の知的財産権が移転することはない。

3. 乙は、本コンテンツを利用者に表示する際、甲の著作権表示を明示しなければならない。

第6条（対価）

1. 乙は、甲に対し、本コンテンツの利用許諾の対価として、月額300万円（税別）を支払う。

2. 支払条件は、月末締め翌月末払いとする。

3. API呼び出し回数が月間100万回を超えた場合、超過分について1回あたり3円の追加料金が発生する。

第7条（契約期間）

1. 本契約の有効期間は、2022年7月1日から2025年6月30日までの3年間とする。

2. 期間満了の 3 ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による終了の意思表示がない場合、本契約は同一条件で 1 年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第 8 条（秘密保持）

1. 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、第三者に開示または漏洩してはならない。

2. 本条の義務は、本契約終了後も 3 年間存続する。

第 9 条（準拠法および管轄）

1. 本契約は日本法に準拠する。

2. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

署名欄

本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。

甲：株式会社アジアニュース

代表取締役 田中 一郎　　印

乙：株式会社ユーザベース

代表取締役 _____　　印

2022 年 7 月 1 日